

1015122-79.2022.8.26.0482

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Darci Lopes Beraldo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... mais de dez anos com restrições de roubo/furto nos cadastros do órgão de trânsito. Inexistência de débitos tributários pendentes. Comunicação formal ao órgão administrativo. Impossibilidade de vinculação ilimitada do antigo proprietário ao bem alienado. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1058568-71.2016.8.26.0053; Relator: Alves Braga Junior; Órgão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

Vara da Fazenda Pública

Av. Coronel José Soares Marcondes, nº 2.201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1015122-79.2022.8.26.0482 - lauda

CONCLUSÃO. Aos 05 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente, Dr. Darci Lopes Beraldo. Eu, Maria Heloisa Moreira Rotta, Assistente Judiciário.
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1015122-79.2022.8.26.0482

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Ederson Nazare Augusto

Requerido:

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Darci Lopes Beraldo

VISTOS

EDERSON NAZARE AUGUSTO, devidamente qualificado nos autos do processo feito em epígrafe, ajuizou a presente ação judicial contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP.

Relatou o autor, na petição inicial: "É habilitado sob no. 0.387.985.810-6 pela 14ª CIRETRAN de P. Prudente/SP. Era proprietário do motociclo HONDA/CG 150 TITAN ESD, placa KAI-5393/P. Prudente/SP, que vendeu a motociclo a GABRIEL HENRIQUE DANIEL DE JESUS, e foi acordado que o requerente voltaria para assinar o recibo por que o comprador não tinha dinheiro para transferir, naquele momento, porém ele não voltou. No dia 06-07-2018, GABRIEL HENRIQUE DANIEL DE JESUS foi autuado em FLAGRANTE sob auto no.5E0102501 (Desobedecer as ordens emanadas da autoridade competente de trânsito), 5E0102471 (Desobedecer as ordens emanadas da autoridade

competente de trânsito), 3B0587874 (Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado), 3B4923986 (Conduzir o veículo em mau estado de conservação), 3B4923985 (Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório), 3B0587876 (Permitir posse/condução do veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC). Mas, além dessas infrações, os veículos foram autuados em movimento, à distância e na ausência dos seus condutores, não tendo sido notificado pessoal, postal ou edital na forma do inciso II do § único do art. 281 do CTB c.c. § 1º do art. 4º e inciso I do § 1º do art. 13 da Resolução no. 619/2016, § 1º do art. 248 do CPC, da Súmula 312 do STJ e do v. Acórdão REsp. No. 129.867 – DF, 3ª. T., Rel. Min. Waldemar Zveiter, J. 13.05.99 do Colendo STJ, para indiciar GABRIEL como os responsáveis pelo cometimento das infrações na fase do § 7º do art. 257 do CTB. Daí os pontos terem sido lançados no seu prontuário. O DETRAN/SP instaurou o PA no. 1164-2/2019, Não apresentou alegações de defesa pois não recebeu notificação Não interpôs recurso contra JARI pois não recebeu notificação. Apresentou recurso ao CETRAN/SP que fora indeferido. O exame de sua CNH vencera no dia 07-12-2022. Trabalha como eletricitista, e depende da sua CNH para sua profissão. Restou, assim, buscar na ação a suspensão do PA DETRAN/SP no. 1164-2/2019 e da penalidade de 6 mês de suspensão do seu prontuário de habilitação no. 0.387.985.810-6 e revalidar o exame de sua CNH até o julgamento final da ação.”

Postulou por se impor à requerida a obrigação de transferência dos 34 pontos do AIT no. 5E0102501, 5E0102471, 3B0587874, 3B4923986, 3B4923985, 3B0587876 para o prontuário no GABRIEL HENRIQUE DANIEL DE JESUS, e os, cancelar o PA no. 1164-2/2019 e a penalidade de 6 mês de suspensão, excluí-los do seu prontuário.

Apresentou a correquerida contestação (fls. 36/39), sustentando pela improcedência do pedido.

SENTENÇA:

Como constante no relatório acima, trata-se de ação declaratória na qual a parte autora afirma não ser mais proprietário do veículo que lhe vem gerando indevidas multas.

Prevê o art. 134 do CTB que, em caso de transferência de propriedade, o dever do antigo proprietário em comunicá-la, em 30 dias, ao órgão de trânsito, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas. Entretanto, admite-se a demonstração, no bojo do processo judicial, de que a tradição do veículo se deu em data anterior à ocorrência da infração, o que supre a falta da comunicação ao órgão de trânsito, eximindo da responsabilidade pelas infrações e penalidades de trânsito o antigo proprietário

Cito, por oportuno, trecho de decisão da lavra do Des. Marcelo L Theodósio, proferida nos autos da Apelação nº 1013674-06.2014.8.26.0562, j. em 12/04/2016:

“A transferência de propriedade de um bem móvel, nos termos do artigo 1267 e 1226 do Código Civil, se dá por meio da tradição.

Tratando-se de veículos, no entanto, dado o regramento específico do Código de Trânsito Brasileiro, a mera tradição não transfere a propriedade.

Isso porque, todo veículo possui um registro constante no banco de dados da repartição de trânsito. Efetuada a venda do veículo, impõe-se ao proprietário o dever de providenciar a alteração do registro e as medidas para a expedição de um novo certificado em trinta dias (art. 123, §1º e 134).

Ocorre que nem sempre o adquirente do veículo providencia a alteração do registro, permanecendo o alienante, para fins administrativos e fiscais, como proprietário do veículo.”

Apesar de não trazer o autor prova da alegada venda, o fato das multas terem sido lavradas presencialmente, em nome de terceiro, de quem o autor diz ter vendido a

moto, GABRIEL HENRIQUE DANIEL DE JESUS (fls. 21/24), dá verossimilhança à alegação do autor, de que não é o proprietário, trazendo-se nesta ação judicial declaração de negativa de propriedade, a se equivaler a uma renúncia de propriedade, prevendo o Código Civil a perda da propriedade pela renúncia (art. 1.275, II).

Em casos similares:

MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão ao reconhecimento do direito de renúncia de propriedade de veículos relacionados em escritura pública - Perda da posse dos veículos - Possibilidade - Precedentes - Sentença reformada Segurança concedida RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO (TJSP, 12ª Câmara de Direito Público, Apelação Cível nº 1025106-55.2018.8.26.0053, Rel. designado Dr. RIBEIRO DE PAULA, j. 6/9/2019).

DECLARATÓRIA - IPVA - Alienação do veículo sem regular transferência - Ausência de comprovação de comunicação (CTB, art. 134) - Lei 13.296/2008 - Circunstâncias que permitem interpretar a renúncia ao direito de propriedade - Responsabilidade solidária do alienante até a data da citação - Determinação de bloqueio do veículo, medida que não causa prejuízo à Administração ou a terceiros - Sentença de procedência mantida - Recurso de apelação desprovido, com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1031955-48.2015.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - Preliminar de nulidade em razão da ausência de intimação da sentença do procurador afastada - Alienação de veículos Ausência de documentação formal e identificação dos compradores - Falta de comunicação da alienação dos veículos - Renúncia ao direito de propriedade de veículos relacionados em escritura pública - Admissibilidade - Baixa do veículo em nome da alienante - Sentença de concessão da segurança mantida. Recurso desprovido (TJSP; Apelação Cível 1058547- 95.2016.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/07/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. Alienação. Ausente comprovação de comunicação da transferência ao DETRAN. Pretensão ao reconhecimento do direito de renúncia de propriedade de veículos relacionados em escritura pública, com a sua desvinculação no CNPJ e razão social. Possibilidade. Veículos alienados há mais de dez anos com restrições de roubo/furto nos cadastros do órgão de trânsito. Inexistência de débitos tributários pendentes. Comunicação formal ao órgão administrativo. Impossibilidade de vinculação ilimitada do antigo proprietário ao bem alienado. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1058568-71.2016.8.26.0053; Relator: Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/05/2018).

Apesar do declinado comprador da moto, GABRIEL HENRIQUE DANIEL DE JESUS, não ter sido parte no processo, tendo as multas sido lavradas presencialmente (fls. 21/24), com informação do autor de ter GABRIEL adquirido a moto, autoriza-se a pretendida transferência de pontuação.

É caso, assim, de se julgar procedente o pedido para impor à requerida a obrigação de transferência dos 34 pontos do AIT no. 5E0102501, 5E0102471, 3B0587874, 3B4923986, 3B4923985, 3B0587876 para o prontuário no GABRIEL HENRIQUE DANIEL DE JESUS e cancelar o PA no. 1164-2/2019 e a penalidade de 6 mês de suspensão, excluí-los do prontuário do autor.

Diante da declaração negativa de propriedade pelo autor da ação, comunique-se o DETRAN para o bloqueio do veículo.

Resolvo o procedimento, em primeiro grau de jurisdição e com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Indevida, nesta fase, verba honorária.

P.I.C.

Presidente Prudente, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA